

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2006/2542

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน ไทย
จำกัด (มหาชน

โจทก์

บริษัท สมบัติ ฟาร์ม สมุทรสาคร เซ อర్
วิส จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 94, มาตรา 177

จำเลยให้การว่า สัญญาจำนองเป็นโมฆะเพราะมิได้ ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โจทก์ผู้รับจำนอง จำเลยมิได้ ให้การต่อสู้ว่า การมอบอำนาจของโจทก์ในการทำ สัญญาจำนอง ไม่ถูกต้อง หรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในสัญญาจำนอง แทน โจทก์โดยมิได้มีการมอบอำนาจตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องจึงมีผลเท่ากับจำเลย ยอมรับตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องว่า การทำสัญญาจำนองโจทก์มอบอำนาจให้ผู้ มีชื่อไปจดทะเบียน ในฐานะผู้รับจำนองแทนโจทก์โดยถูกต้องแล้ว โจทก์จึงไม่ต้อง นำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อศาลและในการสืบพยานของโจทก์โจทก์ก็นำผู้รับ มอบอำนาจให้ไปจดทะเบียนในฐานะผู้รับจำนอง แทนโจทก์มาเบิกความว่าได้รับมอบ อำนาจจากโจทก์ใน การทำสัญญาจำนองกับจำเลยด้วยแล้ว ทางนำสืบของโจทก์ จึง ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินจากโจทก์ 2 ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2535 จำนวน 25,000,000 บาทครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2535 จำนวน 3,000,000 บาทรวมเป็นเงิน 28,000,000 บาท ตกลงติดดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ในการทำสัญญากู้เงินรายนี้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 เข้าทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้และเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 8505 และ 8105ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันแก่โจทก์ ภายหลังจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์มีหนังสือทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 37,725,931.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จากเงินต้น 28,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จหากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามชำระหนี้จนครบ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำสัญญากู้เงินและทำสัญญาจำนองไว้แก่โจทก์ สัญญาจำนองเป็นโมฆะเนื่องจากมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบ โดยมีได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์ผู้รับจำนอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 1 ไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 25,000,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2535 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 3,000,000

บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2535 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2535 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้จำนวนแรกให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้เงินต้น 25,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2535 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ โจทก์จนครบถ้วนและหากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้เงินจำนวนที่ 2 แก่โจทก์ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่าโจทก์นำสืบถึงการมอบอำนาจให้ทำสัญญาจำนองขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 หรือไม่ ในข้อนี้จำเลยที่ 1 ให้การว่าสัญญาจำนองเป็นโมฆะเพราะมิได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์ผู้รับจำนอง แต่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ในการสืบพยาน โจทก์มีหน้าที่นำสืบว่าโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจำนองหากโจทก์มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นตัวแทนทำสัญญาจำนอง โจทก์จะต้องนำพยานเข้าสืบให้ได้ว่าผู้รับมอบอำนาจของโจทก์มีอำนาจทำสัญญาจำนองหรือลงลายมือชื่อในสัญญาจำนองแทนโจทก์โดยมีการมอบอำนาจกันจริง ทางนำสืบของโจทก์มิได้นำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อศาลแต่นำสืบพยานบุคคล จึงขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 94 นั้น เห็นว่าจำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ว่า การมอบอำนาจของโจทก์ในการ
ทำสัญญาจำนองไม่ถูกต้อง หรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในสัญญาจำนองแทน
โจทก์โดยมิได้มีการมอบอำนาจ จึงมีผลเท่ากับจำเลยที่ 1 ยอมรับว่า การทำสัญญา
จำนองโจทก์มอบอำนาจให้นายพนิตย์ รุดคง ไปจดทะเบียนในฐานะผู้รับจำนองแทน
โจทก์โดยถูกต้องแล้ว โจทก์จึงไม่ต้องนำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อศาล และใน
การสืบพยานของโจทก์ โจทก์ก็นำนายพนิตย์ รุดคงมาเบิกความว่าได้รับมอบอำนาจ
จากโจทก์ในการทำสัญญาจำนองกับจำเลยที่ 1 ด้วยแล้ว ทางนำสืบของโจทก์หาได้
ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 แต่อย่างใดไม่"

พิพากษายืน

(เรียบรื้อ สุนทรนนท-ชวลิต โสภณวัต-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ